

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5554/2537

นาง ทอง ดี เป้น แก้ว

นาง บุญ ราน หรือ บุญ ราน อุประ

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 94, มาตรา 183

การนำสืบข้อเท็จจริงที่ว่าโจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีเอกสารมาแสดง จึงไม่ตกอยู่ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 คู่ความจึงสืบพยานบุคคลได้ โจทก์บรรยายว่า จำเลยได้ขายที่ดินพิพาทให้แก่บิดาโจทก์ บิดาโจทก์และโจทก์ได้ครอบครองมาด้วยความสงบและโดยเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้ว โจทก์จึงได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ จำเลยให้การ ว่า โจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทจริง แต่ไม่ได้ครอบครองอย่างเป็น เจ้าของ จำเลยไม่ได้ขายที่ดินพิพาทให้แก่บิดาโจทก์ บิดาโจทก์ขอทำนา ในที่ดินพิพาทแล้วตกลงให้ข้าวเปลือกเป็นค่าตอบแทน บิดาโจทก์และ โจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทแทนจำเลย เท่านั้น สาระสำคัญที่เป็น ประเด็นพิพาทก็คือ โจทก์ครอบครองที่ดินพิพาทอย่างเป็น เจ้าของ จนได้กรรมสิทธิ์โดยผลของกฎหมาย หรือเป็นเพียงครอบครองที่ พิพาท แทนจำเลย แม้ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นพิพาทไว้แต่เพียงว่า โจทก์ครอบครองแทน จำเลยหรือไม่ ย่อมเป็นที่เข้าใจได้แน่แท้ว่าการครอบครองของโจทก์นั้น ถ้าโจทก์ไม่ได้ครอบครองแทนจำเลยโจทก์ก็ต้องครอบครองที่ดินพิพาทอย่างเป็นเจ้าของโดยความ

สงบและ โดยเปิดเผยตามที่โจทก์บรรยายฟ้องไว้ มิใช่เรื่องที่โจทก์สละประเด็น การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์ครอบครองที่พิพาทโดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลา เกินกว่า 10 ปี โจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาท ตาม มาตรา 1382 แล้ว จึงมิใช่เป็นการพิพาทภายนอกประเด็น

โจทก์ฟ้องว่า เดิมที่ดินตามโฉนดเลขที่ 6123 เนื้อที่ 21 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา เป็นของจำเลยประมาณปี 2492 มีถนนสาธารณะสายบ้านยาง-สันประดู่ จังหวัดสระบุรี ตัดผ่านจากทางทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ที่บริเวณด้านทิศตะวันออกของที่ดิน แต่จำเลยยังไม่ได้แบ่งแยกออกเป็นทางสาธารณะ ต่อมาจำเลยแบ่งขายที่ดินด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดเนื้อที่ 2 งาน 40 ตารางวา ให้แก่นายไสว ไวกุณิ และนายน้อย อุดมมะ ส่วนที่ดินที่เหลืออีกทั้งหมดขายให้แก่บิดาโจทก์ในราคา 18,000 บาท โดยจำเลยตกลงกับบิดาโจทก์ว่าจะต้องหักแบ่งที่ดินออกเป็นทางสาธารณะ และหักแบ่งที่ดินส่วนของนายไสวและนายน้อยออกเสียก่อนแล้วจึงจะจัดการจดทะเบียนโอนที่ดินให้แก่บิดาโจทก์ บิดาโจทก์ชำระเงินค่าที่ดินให้แก่จำเลยเสร็จสิ้นแล้ว และจำเลยได้ส่งมอบที่ดินทั้งหมดให้บิดาโจทก์ครอบครองตลอดมา ต่อมาจำเลยได้แบ่งแยกที่ดินออกเป็นทางสาธารณะเนื้อที่ 3 งาน 16 ตารางวาและแบ่งแยกที่ดินส่วนของนายไสวและนายน้อยเนื้อที่ 2 งาน 40 ตารางวา ส่วนที่ดินของบิดาโจทก์ถูกทางสาธารณะตัดแบ่งแยกออกเป็น 2 ส่วนส่วนทางทิศตะวันตกคือที่ดินโฉนดเลขที่ 6123 จำเลยได้จดทะเบียนโอนให้แก่บิดาโจทก์ ด้านทิศตะวันออกของทางสาธารณะแบ่งแยกออกเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 7896 เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวาในชื่อจำเลย จำเลยยังไม่ได้จดทะเบียนโอนให้แก่บิดาโจทก์แต่บิดาโจทก์ก็ได้ครอบครองทำนาตั้งแต่จำเลยขายให้แก่บิดาโจทก์ตลอดมา ปี 2509 บิดาโจทก์จดทะเบียนให้โจทก์มีกรรมสิทธิ์ร่วม

ในที่ดินโฉนดเลขที่ 6123 และโฉนดครอบครองทำนาในที่ดินโฉนดเลขที่ 7896 ทั้งแปลงอย่างเป็นเจ้าของโดยสงบและเปิดเผยและด้วยเจตนาเป็นเจ้าของและเป็นผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ของที่ดินทั้ง 2 แปลงตลอดมานับแต่จำเลยตกลงขาย และบิดาโฉนดครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ 7896 จนบิดาโฉนดตายในปี 2521 และโฉนดครอบครองอย่างเป็นเจ้าของตั้งแต่ปี 2509 จนปัจจุบันเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้ว จำเลยหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่เคยคัดค้านโต้แย้ง โฉนดจึงเป็นโฉนดเลขที่ 7896 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ปี 2532 จำเลยโดยไม่สุจริตไปแจ้งความแก่เจ้าพนักงานตำรวจว่า โฉนดที่ดินเลขที่ 7896 หายไป และไปขอให้เจ้าพนักงานที่ดินออกใบแทนโฉนดให้ใหม่โดยจำเลยไม่มีสิทธิจะกระทำได้ เพราะที่ดินเป็นของโฉนดอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโฉนด ขอให้พิพากษาว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 7896 ตำบลบ้านยาง อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ของโฉนดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนให้แก่โฉนดถ้าไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยไปดำเนินการขออนุญาตโฉนดเลขที่ดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดินใหม่และจัดการโอนเป็นชื่อของโฉนดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

จำเลยให้การว่า โฉนดเป็นโฉนดที่ดินโฉนดเลขที่ 6123 เนื้อที่ 18 ไร่ และยอมรับว่า จำเลยเคยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดดังกล่าวมาก่อนซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 21 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา โดยได้มาจากทางมรดก และได้แบ่งแยกขายให้บิดาโฉนด 18 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา ขายให้นายไสว นายน้อย 2 งาน 40 ตารางวา เหลือนอกนั้นเป็นถนนสาธารณะสำหรับหมู่บ้าน 3 งาน 16 ตารางวา จึงยังเหลือที่ดินอีก 1 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา แยกออกมาเป็นโฉนดเลขที่ 7896 มีชื่อจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่ที่ดินที่แยกมานี้ไม่ใช่ของโฉนด โฉนดไม่ได้ครอบครองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ แต่ได้ครอบครองแทนจำเลย จำเลยได้โอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 6123 เนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา ให้แก่บิดาโฉนดในราคา 18,000 บาท แต่ที่ดินโฉนดเลขที่

7896 บิดาโจทก์ไม่มีเงินซื้อและขอจำเลยทำนาโดยยอมเป็นผู้เสียภาษีที่ดินแทน และยอมให้ค่าตอบแทนเป็นข้าวเปลือก บิดาโจทก์ไม่เคยเปลี่ยนการแสดงเจตนาครอบครองที่ดินของจำเลยว่าจะต่อไปจะครอบครองที่ดินเพื่อตนและที่โจทก์อ้างว่าจำเลยได้ขายที่ดินแก่บิดาโจทก์ทั้ง 21 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา นั้น ก็ไม่เป็นความจริง เมื่อบิดาโจทก์ถึงแก่ความตาย โจทก์รับมรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 6123 เมื่อปี 2527 โจทก์ก็รับโอนการครอบครองที่ดินพิพาทมาจากบิดาโจทก์ซึ่งครอบครองแทนจำเลย โจทก์ไม่เคยครอบครองที่ดินพิพาทด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ จึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 7896 ตำบลบ้านยาง อำเภอเสนาให้ จังหวัดสระบุรีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ที่พิพาทโดยการครอบครองปรักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 คำขออื่นให้ยกจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยข้อกฎหมายตามฎีกาจำเลยข้อแรกที่ว่า การที่ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า บิดาโจทก์ซื้อที่ดินจากจำเลยทั้งแปลง เนื้อที่ 21 ไร่เศษ บิดาโจทก์และโจทก์ได้ครอบครองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเกินกว่า 10 ปี จนได้กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย เป็นการรับฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสารตามเอกสารหมาย ล.1 ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น เห็นว่าการนำสืบข้อเท็จจริงที่ว่าโจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีเอกสารมาแสดงจึงไม่ตกอยู่ในบังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 คู่ความอาจสืบพยานบุคคลได้ การที่ศาลอุทธรณ์รับฟังพยานบุคคลประกอบระวางรูปแผนที่แบ่งแยกเอกสารหมาย ล.1 แล้วเชื่อข้อเท็จจริงตามคำเบิกความของพยานบุคคลนั้น จึงเป็นเรื่องใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน หาใช่เป็นการนำสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสารหรือ

หักล้างพยานเอกสารในกรณีที่มีกฎหมายบังคับต้องมีเอกสารมาแสดงไม่การรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์จึงเป็นไปโดยชอบแล้ว

ปัญหาวินิจฉัยข้อกฎหมายตามฎีกาจำเลยต่อมาว่า ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษานอกประเด็นหรือไม่ จำเลยฎีกาว่า ศาลชั้นต้นมิได้กำหนดประเด็นพิพาทว่า โจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทโดยการครอบครองปรบักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ดังนั้นศาลอุทธรณ์จึงไม่มีอำนาจพิพากษาให้โจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทโดยการครอบครองปรบักษ์ เห็นว่า คดีนี้คำฟ้องโจทก์ได้บรรยายโดยแจ้งชัดว่าจำเลยได้ขายที่พิพาทให้แก่บิดาโจทก์บิดาโจทก์และโจทก์ได้ครอบครองที่พิพาทอย่างเป็นเจ้าของมาด้วยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้ว โจทก์จึงได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ขอให้ศาลพิพากษาว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ และจำเลยได้ให้การว่า โจทก์ครอบครองที่พิพาทจริง แต่ไม่ได้ครอบครองอย่างเป็นเจ้าของ จำเลยไม่ได้ขายที่พิพาทให้แก่บิดาโจทก์ บิดาโจทก์ขอทำนาในที่พิพาทแล้วตกลงให้ข้าวเปลือกเป็นค่าตอบแทน บิดาโจทก์และโจทก์ครอบครองที่พิพาทแทนจำเลยเท่านั้นสาระสำคัญที่เป็นประเด็นพิพาทก็คือโจทก์ครอบครองที่พิพาทอย่างเป็นเจ้าของจนได้กรรมสิทธิ์โดยผลของกฎหมาย หรือเป็นเพียงครอบครองที่พิพาทแทนจำเลยดังนั้นแม้การที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นพิพาทไว้แต่เพียงว่าโจทก์ครอบครองที่พิพาทแทนจำเลยหรือไม่ ย่อมเป็นที่เข้าใจได้แน่แท้ว่า การครอบครองของโจทก์นั้น ถ้าโจทก์ไม่ได้ครอบครองแทนจำเลยโจทก์ก็ต้องครอบครองที่พิพาทอย่างเป็นเจ้าของโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตามที่โจทก์บรรยายฟ้องไว้ มิใช่เรื่องที่โจทก์ได้สละประเด็นแต่อย่างใดดังนั้น การที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยว่าโจทก์ครอบครองที่พิพาทโดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี และพิพากษายืนต้องตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่าโจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 แล้วนั้น

จึงมิใช่เป็นการพิพากษานอกประเด็นแต่อย่างใด คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ชอบ
แล้ว"

พิพากษายืน

(อุดม มั่งมีดี-จเร อำนวยวัฒนา-อรุณ น้ำประเสริฐ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>